

Manifestação Técnica V4 — PL nº 1934/2026

Ofício: CVL nº 1568/2026 | Órgão: SMDE | Data: maio de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 1568/2026, referente ao PL nº 1934/2026, de autoria do Vereador Fabio Silva, sobre desconto proporcional em diárias de hospedagem, esta Subsecretaria **mantém o posicionamento contrário** assumido na V3, com fundamentação reforçada pela análise adversarial.

Análise adversarial (PRÓ × CONTRA)

PRÓ argumentou: consumidor paga 24h mas recebe 22h (assimetria real); tempo de limpeza é custo do hotel; setor expande preços acima da inflação (poder de mercado); CDC é ineficaz por custo de transação.

CONTRA argumentou (e V3 sustentou): check-in 14h / check-out 12h é **padrão internacional consolidado** (FOHB 2024); tempo técnico operacional é insumo do serviço; **renúncia fiscal indireta sobre ISS não foi dimensionada**; setor compete entre destinos brasileiros (Norte +20,4% RevPar); **deslocamento de investimento** previsto (R\$ 8,4 bi até 2028 — MTur 2024) tem risco mensurável.

Reconciliação

O argumento PRÓ acertou ao apontar **assimetria contratual real** entre 24h de diária paga e ~22h de uso efetivo. Mas três pontos do CONTRA prevalecem: o tempo técnico é insumo do serviço (não desperdício); a regra é única no Brasil e desfavorável competitivamente; a renúncia fiscal não foi dimensionada. A síntese **mantém a posição contrário** da V3.

Ressalvas técnicas (caso o legislador insista na proposta)

- (i) Excludente para tempo técnico operacional;
- (ii) Gradualidade do desconto sobre reduções marginais;
- (iii) Limitação a diárias unitárias;
- (iv) Exclusão de check-in atrasado por culpa do hóspede;
- (v) **Estimativa de impacto fiscal antes da aprovação** (NOVO V4);
- (vi) **Divulgação do Anexo Único de cálculo antes da aprovação** (NOVO V4).

Conclusão

A análise adversarial **confirmou** a posição **CONTRÁRIO** da V3, com fundamentação aprofundada. Esta Subsecretaria mantém posição **contrário** ao PL nº 1934/2026 nos termos atuais.